

Datei: 03-email-auftakt.eml

Von	projekt@beispielkanzlei.local
An	team@mandat.local
Datum	Thu, 04 Jun 2026 09:12:00 +0200
Betreff	Auftakt Akte Rotorwerk: Maschinenleasing, Restwert und Insolvenzgerücht

Guten Morgen,

bitte einmal die Akte sortieren. Besonders unklar sind: Ein Maschinenbauer least zwölf CNC-Anlagen; drei stehen wegen Mangel und Softwarefehler still.

Leasingakte mit Dreiecksverhältnis, Mangel, Restwert, Refinanzierung und Insolvenzrisiko.

Viele Grüße

Projektteam

Datei: 24-angebot-zweitkaeuer-verkaufsverhandlung.eml

Von	einkauf@wester-praezisionstechnik.de
An	m.suender@suender-insolvenzverwaltung.de
Datum	Fri, 20 Feb 2026 10:05:00 +0100
Betreff	Angebot Ankauf 10x Haas VF-6SS - Ihre Anfrage vom 11.02.2026

Sehr geehrter Herr Dr. Suender,

vielen Dank fuer die Gelegenheit zur Angebotsabgabe. Nach Sichtung der Gutachten (DEKRA und Klawitter) sowie Besichtigung am 18.02.2026 bieten wir fuer das Gesamtpaket der zehn CNC-Bearbeitungszentren (Objekte 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10 sowie 3, 4, 8 mit Abschlag) einen Kaufpreis von EUR 251.000,00 netto, Abholung und Demontage auf unsere Kosten binnen 3 Wochen nach Zuschlag.

Mit freundlichen Gruessen

Detlef Wester

Wester Praezisionstechnik GmbH, Guetersloh

Datei: 29-email-servicetechniker-vor-ort-zustand.eml

Von	j.pahlke@haas-service.de
An	s.krohn@nordlease-bielefeld.de
Datum	Fri, 16 Jan 2026 17:40:00 +0100
Betreff	Vor-Ort-Bericht Objekte 3 und 8 - Servicetermin 16.01.2026

Hallo Frau Krohn,

wie besprochen war ich heute vor Ort bei Rotorwerk. Beide Maschinen (S/N HVF6-22093 und HVF6-22098) laufen mechanisch einwandfrei, die Fehlermeldung 'Remote service status restricted' kommt eindeutig von unserem Lizenzserver, nicht von der Maschine selbst. Sobald die offenen Lizenzgebuehren beglichen sind, ist die Sperre in wenigen Minuten aufhebbar. Bei Objekt 4 habe ich dagegen ein deutliches Lagergeraeusch an der Hauptspindel festgestellt, das ist ein echter mechanischer Befund und unabhaengig von der Softwarefrage.

Viele Gruesse
Joerg Pahlke
Haas Automation Service

Datei: eml/01_zustimmung_auslandseinsatz_anfrage.eml

Von	t.wibbeling@rotorwerk-praezision.de
An	s.krohn@nordlease-bielefeld.de
Datum	Wed, 30 Jul 2025 11:20:00 +0200
Betreff	Anfrage Zustimmung Auslandseinsatz Objekte 11/12

Sehr geehrte Frau Krohn,

wir moechten zwei Maschinen kurzfristig fuer ein Projekt unserer tschechischen Tochtergesellschaft nach Pilsen verbringen. Bitte bestaetigen Sie kurzfristig Ihr Einverstaendnis.

Viele Gruesse

Thorsten Wibbeling

Datei: eml/02_antwort_nordlease_ausland_ausstehend.eml

Von	s.krohn@nordlease-bielefeld.de
An	t.wibbeling@rotorwerk-praezision.de
Datum	Fri, 01 Aug 2025 09:05:00 +0200
Betreff	AW: Anfrage Zustimmung Auslandseinsatz Objekte 11/12

Sehr geehrter Herr Wibbeling,

ein Auslandseinsatz beduerfte einer schriftlichen Nachtragsvereinbarung und ggf. einer Anpassung der Versicherung. Bitte reichen Sie zunaechst den genauen Standort und die Projektdauer ein, bevor wir zustimmen koennen.

Mit freundlichen Gruessen

Sabine Krohn

Datei: eml/03_ruecksprache_versicherung_ausland.eml

Von	versicherung@allrisk-industrie.de
An	s.krohn@nordlease-bielefeld.de
Datum	Mon, 04 Aug 2025 14:30:00 +0200
Betreff	Ruecksprache Auslandsdeckung Maschinenbruch/Transport

Sehr geehrte Frau Krohn,

eine Deckung fuer den Einsatz ausserhalb der Bundesrepublik Deutschland ist in der bestehenden Police nicht automatisch eingeschlossen und muesste gesondert beantragt werden.

Mit freundlichen Gruessen

AllRisk Industrieversicherung

Datei: eml/04_mahnung_novemberrate.eml

Von	buchhaltung@nordlease-bielefeld.de
An	buchhaltung@rotorwerk-praezision.de
Datum	Tue, 09 Dec 2025 08:00:00 +0100
Betreff	1. Mahnung Leasingrate November 2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Leasingrate fuer November 2025 in Hoehe von EUR 46.680,00 ist bislang nicht bei uns eingegangen.
Wir bitten um Ausgleich binnen 7 Tagen.

Mit freundlichen Gruessen
Buchhaltung NordLease

Datei: eml/05_antwort_liquiditaetsengpass.eml

Von	t.wibbeling@rotorwerk-praezision.de
An	buchhaltung@nordlease-bielefeld.de
Datum	Thu, 11 Dec 2025 16:45:00 +0100
Betreff	AW: 1. Mahnung Leasingrate November 2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund eines vorruebergewenden Liquiditaetsengpasses bitten wir um eine Ratenzahlung ueber die naechsten drei Monate. Wir stehen im Austausch mit unserer Hausbank.

Mit freundlichen Gruessen

Thorsten Wibbeling

Datei: eml/2026-07-06_sachstand_nachforderung.eml

Von	kanzlei-lindenhof@privatpost.de
An	mandant@privatpost.de
Datum	Mon, 06 Jul 2026 09:18:00 +0200
Betreff	Sachstand und fehlende Unterlagen leasingrecht-maschinenfleet-restwert-insolvenz

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die nächste Bearbeitung fehlen noch die unten markierten Unterlagen. Bitte reichen Sie nur vorhandene Originale ein; kurze Notizen genügen, wenn ein Dokument nicht auffindbar ist. Wichtig sind Zugangsdaten, Fristen, ärztliche oder wirtschaftliche Kernbelege und Zahlungsnachweise.

Mit freundlichen Grüßen

Kanzlei Lindenhof und Partner mbB

Datei: 05-dashboard.csv

bereich	frage	status	owner
leasingrecht-praxis	Ein Maschinenbauer least zwölf CNC-Anlagen; drei stehen wegen Mangel und Softwarefehler still.	offen	Sachbearbeitung
leasingrecht-praxis	Der Leasinggeber droht Kündigung wegen Zahlungsverzugs, obwohl der Lieferant Nachbesserung zugesagt hat.	offen	Sachbearbeitung
leasingrecht-praxis	Die Restwertgarantie ist hoch; der Marktpreis ist eingebrochen.	offen	Sachbearbeitung
leasingrecht-praxis	Ein Sale-and-lease-back wurde sechs Monate vor Krise abgeschlossen.	offen	Sachbearbeitung
leasingrecht-praxis	Die finanzierende Bank will Forderungen und Sicherheiten verkaufen.	offen	Sachbearbeitung
leasingrecht-praxis	Gerüchte über Insolvenzantrag machen Fortführung und Herausgabe unsicher.	offen	Sachbearbeitung

Datei: 26-abrechnung-verwertungserloes.csv

Position	Betrag (EUR)
Verwertungserloes (netto)	258.000,00
abzgl. Feststellungspauschale 4 %	-10.320,00
abzgl. Verwertungskostenpauschale 5 %	-12.900,00
Auszahlungsbetrag an NordLease	234.780,00

Datei: csv/leasingraten_zahlungsverlauf_2022_2026.csv

Monat	Sollrate_EUR	Zahlungseingang	Bemerkung
2022-03	46680,00	puenktlich	Vertragsbeginn
2023-06	46680,00	puenktlich	
2024-09	46680,00	puenktlich	
2025-06	46680,00	puenktlich	
2025-09	46680,00	5 Tage verspaetet	erste Auffaelligkeit
2025-10	46680,00	puenktlich	
2025-11	46680,00	nicht gezahlt	Mahnung 09.12.2025
2025-12	46680,00	nicht gezahlt	Kuendigungsandrohung

Datei: csv/objektliste_kurzuebersicht.csv

Objekt	Seriennummer	Standort	Zustand
1	HVF6-22091	Halle A Bielefeld	betriebsbereit
2	HVF6-22092	Halle A Bielefeld	betriebsbereit
3	HVF6-22093	Halle A Bielefeld	Softwarefehler
4	HVF6-22094	Halle A Bielefeld	Spindelschaden
5	HVF6-22095	Halle B Bielefeld	betriebsbereit
6	HVF6-22096	Halle B Bielefeld	betriebsbereit
7	HVF6-22097	Halle B Bielefeld	betriebsbereit
8	HVF6-22098	Halle B Bielefeld	Softwarefehler
9	HVF6-22099	Zweigwerk Herford	betriebsbereit
10	HVF6-22100	Zweigwerk Herford	betriebsbereit
11	HVF6-22101	Pilsen/Tschechien (streitig)	unbekannt
12	HVF6-22102	Pilsen/Tschechien (streitig)	unbekannt

Tabellenblatt: Bewertungsvergleich

Bewertungsvergleich Marktpreis vs. kalkulierter Restwert (Objekte 1-10, ohne Objekte 11/12 Pilsen)			
Objekt	Marktwert DEKRA (EUR)	Kalkulierter Restwert (EUR)	Differenz (EUR)
Objekt 1	34.500	42.000	-7.500
Objekt 2	34.500	42.000	-7.500
Objekt 3	29.800	42.000	-12.200
Objekt 4	21.200	42.000	-20.800
Objekt 5	34.500	42.000	-7.500
Objekt 6	34.500	42.000	-7.500
Objekt 7	34.500	42.000	-7.500
Objekt 8	29.800	42.000	-12.200
Objekt 9	34.500	42.000	-7.500
Objekt 10	34.500	42.000	-7.500

Tabellenblatt: Massekostenbeitrag

Berechnung Massekostenbeitrag gemaess §§ 170, 171 InsO		
Position	Satz	Betrag (EUR)
Feststellungspauschale (§ 171 Abs. 1 InsO)	4 %	10.388,00
Verwertungskostenpauschale (§ 171 Abs. 2 InsO)	5 %	12.985,00
Umsatzsteuer auf Verwertungserloes	19 %	49.334,30
Verwertungserloes brutto (Zweitverkauf)	-	259.700,00

Tabellenblatt: Schadensersatz

Schadensersatzberechnung Objekte 11 und 12 (Verbleib Pilsen ungeklaert)		
Position	Art	Betrag (EUR)
Objekt 11 (HVF6-22101)	Restwert entgangen	42.000,00
Objekt 12 (HVF6-22102)	Restwert entgangen	42.000,00
Rueckhol-/Ermittlungskosten Tschechien	Rechtsverfolgung	8.450,00
Summe Schadensersatz Objekte 11/12		92.450,00

Tabellenblatt: Szenarien

Restwert-Szenarien Objekte 1-10		
Szenario	Erloes gesamt (EUR)	Nachforderung NordLease (EUR)
Best Case (DEKRA-Werte voll realisiert)	259.700,00	160.300,00
Realisiert (Verkauf Wester)	258.000,00	162.000,00
Worst Case (Zwangsverwertung Zerschlagung)	180.000,00	240.000,00

Datei: 06-screenshot-notizen.jpg



Bilddatei: 06-screenshot-notizen.jpg

Datei: jpg/rueckholung_halle_a_foto.jpg

Foto: Rueckholung Halle A, 26.01.2026

Objekte 1, 2, 5, 6, 7 vor Abtransport
Spedition Trescher Schwertransporte
Zustand: aeusserlich unauffaellig
Fotodokumentation: 14 Einzelbilder je Objekt

Anlage zur Akte - interne Dokumentation

Bilddatei: rueckholung_halle_a_foto.jpg

Datei

Office-Dokument: 01-sachverhalt-und-offene-punkte.docx

Sachverhalt und offene Punkte

Punkt 1

Ein Maschinenbauer least zwölf CNC-Anlagen; drei stehen wegen Mangel und Softwarefehler still.

Prüffrage: Welche Unterlage belegt das, welche Rechtsfolge hängt daran und welche Frist läuft?

Punkt 2

Der Leasinggeber droht Kündigung wegen Zahlungsverzugs, obwohl der Lieferant Nachbesserung zugesagt hat.

Prüffrage: Welche Unterlage belegt das, welche Rechtsfolge hängt daran und welche Frist läuft?

Punkt 3

Die Restwertgarantie ist hoch; der Marktpreis ist eingebrochen.

Prüffrage: Welche Unterlage belegt das, welche Rechtsfolge hängt daran und welche Frist läuft?

Punkt 4

Ein Sale-and-lease-back wurde sechs Monate vor Krise abgeschlossen.

Prüffrage: Welche Unterlage belegt das, welche Rechtsfolge hängt daran und welche Frist läuft?

Punkt 5

Die finanzierende Bank will Forderungen und Sicherheiten verkaufen.

Prüffrage: Welche Unterlage belegt das, welche Rechtsfolge hängt daran und welche Frist läuft?

Punkt 6

Gerüchte über Insolvenzantrag machen Fortführung und Herausgabe unsicher.

Prüffrage: Welche Unterlage belegt das, welche Rechtsfolge hängt daran und welche Frist läuft?

Datei

Office-Dokument: 07-objektliste-seriennummern-und-standorte.docx

Objektliste Seriennummern und Standorte

Objekt	Seriennummer	Standort	Nutzer	Zustand laut Leasingnehmer	Streitpunkt
CNC-Fräse RX-900	RX900-23-1188	Werk 1 Halle B	Linie Kurbelgehäuse	Spindel vibriert, Software stoppt	Mangel oder Bedienfehler
Laserzelle LX-44	LX44-24-0091	Werk 2	Prototypenbau	Schutzglas gerissen	Versicherungsfall oder Verschleiß
Messarm Q-Scan	QS-118-2024	Qualitätssicherung	drei Nutzer	Kalibrierung abgelaufen	Wartungspflicht unklar
Stapler E-Drive 3t	ED3-2025-77	Außenlager	Logistik	Akku unter 60 Prozent	normaler Kapazitätsverlust?

Die Liste ist nicht vollständig. Zwei mobile Geräte wurden laut Vorarbeiter auf eine Baustelle nach Tschechien verbracht; die Leasinggeberin bestreitet eine Zustimmung zum Auslandseinsatz.

Datei

Office-Dokument: 08-rueckgabeprotokoll-entwurf-minderwert.docx

Rückgabeprotokoll Entwurf Minderwert

Prüfpunkte

- Sichtprüfung mit Fotos aus vier Richtungen je Objekt.
- Seriennummer und Zubehör abgleichen.
- Betriebsstunden auslesen und Screenshot sichern.
- Wartungsheft, Softwarestand, Kalibrierzertifikat und Sicherheitsprüfung erfassen.
- Normale Gebrauchsspur von ersatzfähigem Minderwert trennen.

Streitige Positionen

1. Lackschäden an Laserzelle: Leasinggeberin setzt 8.400 EUR an; Leasingnehmer sagt Transportkratzer bei Anlieferung.
2. CNC-Spindel: Gutachter will Austausch für 31.000 EUR; Lieferant spricht von Firmwareproblem.
3. Messarm: fehlender Koffer und zwei Adapter; unklar, ob Zubehör im ursprünglichen Lieferumfang war.
4. Staplerakku: Restkapazität 58 Prozent; Vertrag schweigt zur Mindestkapazität bei Rückgabe.

Beweisnotiz

Vor Rückgabe keine Sammelpauschale akzeptieren. Jede Minderwertposition braucht Objekt, Foto, Vertragsbezug, Ursache, Reparaturweg und Marktwertauswirkung.

Datei

Office-Dokument: 09-softwarelock-und-datenloeschung.docx

Software-Lock und Datenlöschung

Die Maschinensteuerung läuft über ein Lizenzkonto des Lieferanten. Seit Zahlungsverzug erscheint beim Start ein Hinweis: "Remote service status restricted". Die Produktion stoppt nicht vollständig, aber Diagnosefunktionen sind blockiert.

Rechtsfragen

- **Ist der Software-Lock Teil des Leasingobjekts oder eigenständiger Lizenzvertrag?**
- Darf der Lieferant Funktionen sperren, wenn Leasingraten gegenüber dem Leasinggeber offen sind?
- Wer muss vor Rückgabe Produktionsdaten, personenbezogene Bedienerprofile und Rezepturdaten löschen?
- Muss ein Löschzertifikat erstellt werden, obwohl die Maschine weiterhin beweissicher untersucht werden soll?

Praktische Gefahr

Eine vorschnelle Datenlöschung kann Beweise zerstören. Eine unterlassene Löschung kann Geschäftsgeheimnisse, personenbezogene Daten und Kundendaten offenlegen.

Datei

Office-Dokument: 10-leasingvertrag-volltext-mit-agb.docx

Maschinen-Leasingvertrag Nr. NL-2022-0847 (Volltext mit AGB)

Zwischen der NordLease Maschinen-Leasing GmbH, Herforder Str. 112, 33609 Bielefeld (Leasinggeberin) und der Rotorwerk Praezisionstechnik GmbH, Gewerbepark Sennestadt 7, 33689 Bielefeld (Leasingnehmerin) wird nachfolgender Leasingvertrag ueber zwei CNC-Bearbeitungszentren des Typs Haas VF-6SS geschlossen.

§ 1 Leasingobjekte

Zwei CNC-Bearbeitungszentren Haas VF-6SS, Seriennummern siehe Anlage 1 (Objektliste), Lieferant Haas Automation Europe, Anschaffungswert je Einheit EUR 187.400,00 netto, Gesamtanschaffungswert EUR 2.248.800,00 netto.

§ 2 Laufzeit und Raten

Grundmietzeit 60 Monate ab Uebergabe (01.03.2022 bis 28.02.2027). Monatliche Leasingrate je Objekt EUR 3.890,00 zzgl. USt., Gesamtrate EUR 46.680,00 zzgl. USt. monatlich fuer die Flotte. Zahlbar bis zum 3. Werktag eines Monats im Voraus.

§ 3 Restwert und Andienungsrecht

Kalkulierter Restwert nach Ablauf der Grundmietzeit je Objekt EUR 42.000,00 (insgesamt EUR 504.000,00). Der Leasingnehmerin steht kein Andienungsrecht zu; die Leasinggeberin ist berechtigt, das Objekt am Markt zu verwerten und einen etwaigen Mindererloes gegenueber dem kalkulierten Restwert nachzufordern (§ 12 dieser AGB).

§ 8 AGB - Kuendigung aus wichtigem Grund

Die Leasinggeberin kann den Vertrag fristlos kuendigen, wenn die Leasingnehmerin mit mindestens zwei Monatsraten vollstaendig oder mit einem Teilbetrag von mindestens einer Monatsrate laenger als sechs Wochen in Verzug ist, oder wenn ein Insolvenzantrag ueber das Vermoegen der Leasingnehmerin gestellt wird. Im Kuendigungsfall sind saemtliche Leasingobjekte unverzueglich, spaetestens binnen 5 Werktagen, an eine von der Leasinggeberin benannte Adresse auf Kosten der Leasingnehmerin zurueckzufuehren.

§ 12 AGB - Verwertung und Nachforderung

Nach Rueckgabe verwertet die Leasinggeberin die Objekte bestmoeglich. Der Verwertungserloes wird auf die restlichen Leasingraten sowie den kalkulierten Restwert angerechnet. Ein danach verbleibender Fehlbetrag (Mindererloes) wird der Leasingnehmerin bzw. deren Insolvenzmasse in Rechnung gestellt.

§ 14 AGB - Software und Maschinensteuerung

Die Steuerungssoftware der Leasingobjekte bleibt im Eigentum des Herstellers und wird der Leasingnehmerin lediglich zur Nutzung waehrend der Vertragslaufzeit ueberlassen (gesonderter Lizenzvertrag mit Haas Automation Europe).

Bielefeld, den 24.02.2022

NordLease Maschinen-Leasing GmbH, i.V. Sabine Krohn (Vertriebsleitung) / Rotorwerk
Präzisionstechnik GmbH, i.V. Thorsten Wibbeling (Geschäftsführer)

Datei

Office-Dokument: 11-objektliste-seriennummern-standorte-vollversion.docx

Objektliste mit Seriennummern und Standorten (Vollversion, Anlage 1 zum Leasingvertrag)

Vollstaendige Liste der zwoelf Leasingobjekte mit Seriennummern, Standort und Zustand zum Stichtag der Kuendigung (12.01.2026).

Objektuebersicht

- Objekt 1, S/N HVF6-22091, Halle A Bielefeld, betriebsbereit
- Objekt 2, S/N HVF6-22092, Halle A Bielefeld, betriebsbereit
- Objekt 3, S/N HVF6-22093, Halle A Bielefeld, Softwarefehler seit 09/2025, Stillstand
- Objekt 4, S/N HVF6-22094, Halle A Bielefeld, Mangel Spindellagerung, Stillstand seit 11/2025
- Objekt 5, S/N HVF6-22095, Halle B Bielefeld, betriebsbereit
- Objekt 6, S/N HVF6-22096, Halle B Bielefeld, betriebsbereit
- Objekt 7, S/N HVF6-22097, Halle B Bielefeld, betriebsbereit
- Objekt 8, S/N HVF6-22098, Halle B Bielefeld, Softwarefehler seit 09/2025, Stillstand
- Objekt 9, S/N HVF6-22099, Zweigwerk Herford, betriebsbereit
- Objekt 10, S/N HVF6-22100, Zweigwerk Herford, betriebsbereit
- Objekt 11, S/N HVF6-22101, Baustelle Pilsen/Tschechien (Vorarbeiter-Aussage), Verbleib streitig
- Objekt 12, S/N HVF6-22102, Baustelle Pilsen/Tschechien (Vorarbeiter-Aussage), Verbleib streitig

Anmerkung Objekte 11 und 12

Die Leasingnehmerin bestreitet eine Zustimmung der Leasinggeberin zum Auslandseinsatz. Laut internem Fahrtenbuch wurden beide Maschinen am 14.08.2025 durch die Spedition Trescher Schwertransporte auf eine Baustelle der Rotorwerk-Tochter Rotorwerk CZ s.r.o. nach Pilsen verbracht. Ein schriftlicher Zustimmungsantrag vom 30.07.2025 liegt in der Akte (siehe Anlage E-Mail-Verkehr), eine ausdrueckliche Genehmigung der NordLease ist nicht dokumentiert.

Datei

Office-Dokument: 12-bilanzansatz-leasingnehmer-rechnungsabgrenzung.docx

Bilanzansatz bei der Leasingnehmerin - Rechnungsabgrenzung zum 31.12.2025

Auszug aus dem Anhang zum Jahresabschluss 2025 der Rotorwerk Praezisionstechnik GmbH, erstellt durch Steuerberatung Winkelmann & Partner, Bielefeld.

Bilanzielle Behandlung

Der Maschinen-Leasingvertrag mit der NordLease Maschinen-Leasing GmbH wird als Operating-Leasing behandelt (Bilanzierung beim wirtschaftlichen Eigentuemer NordLease). Die Rotorwerk Praezisionstechnik GmbH weist die laufenden Leasingraten als Aufwand aus.

Rechnungsabgrenzungsposten

- Aktiver RAP zum 31.12.2025: EUR 46.680,00 (Vorauszahlung Januarrate 2026)
- Ruecklage fuer drohende Nachforderungen aus Restwertabrechnung: EUR 180.000,00 (Einschaetzung Geschaeftsfuehrung, ungewiss)

Pruefungshinweis Wirtschaftspruefer

Der Abschlusspruefer (Diplom-Kaufmann Achim Roeder, Roeder Treuhand GmbH) weist im Pruefungsbericht auf ein wesentliches Risiko aus der streitigen Restwertabrechnung sowie der ungeklaerten Verbringung zweier Objekte ins Ausland hin und empfiehlt eine Ruecklagenbildung von mindestens EUR 250.000,00.

Datei

Office-Dokument: 13-wertgutachten-dekra.docx

Wertgutachten DEKRA Automobil GmbH, Niederlassung Bielefeld - Marktwertermittlung CNC-Bearbeitungszentren

Gutachten Nr. DEKRA-MB-2026-0334 vom 02.02.2026, erstellt von Dipl.-Ing. Frank Osterhoff, oeffentlich bestellter und vereidigter Sachverstaendiger fuer Werkzeugmaschinen.

Auftrag

Ermittlung des Marktwerts (Zeitwert) der zehn am Standort Bielefeld/Herford verbliebenen Haas VF-6SS CNC-Bearbeitungszentren zum Stichtag 20.01.2026 nach Besichtigung und Funktionspruefung.

Ergebnis je Objekt (Auszug)

- Objekte 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10 (betriebsbereit, altersgemaesser Zustand): je EUR 34.500,00
- Objekt 3 (Softwarefehler, behebbar): EUR 29.800,00 (Minderung wegen Ausfallzeit und Nacharbeitsbedarf)
- Objekt 4 (Spindellagerschaden): EUR 21.200,00 (Reparaturkosten geschaetzt EUR 9.800,00 bereits abgezogen)
- Objekt 8 (Softwarefehler, behebbar): EUR 29.800,00

Gesamtwert

Gesamtmarktwert der zehn begutachteten Objekte: EUR 259.700,00 (Durchschnitt EUR 25.970,00 je Objekt, deutlich unter dem im Leasingvertrag kalkulierten Restwert von EUR 42.000,00 je Objekt).

Ursachenhinweis Softwarefehler

Der Sachverstaendige stellt bei Objekten 3 und 8 identische Fehlermeldungen der Steuerungssoftware fest ('Remote service status restricted'), die nachstellerauskunft auf eine serverseitige Lizenzsperre zurueckzufuehren sind und nicht auf einen mechanischen Mangel.

Datei

Office-Dokument: 15-rueckholungsprotokoll.docx

Rueckholungsprotokoll (Original, unterzeichnet)

Protokoll ueber die Rueckholung von zehn CNC-Bearbeitungszentren am Standort Bielefeld/Herford am 26./27.01.2026, erstellt durch Spedition Trescher Schwertransporte im Beisein von Sabine Krohn (NordLease) und Thorsten Wibbeling (Rotorwerk).

Ablauf

26.01.2026, 07:30 bis 16:10 Uhr: Abbau und Verladung der Objekte 1, 2, 5, 6, 7 in Halle A/B Bielefeld.

27.01.2026, 07:00 bis 13:45 Uhr: Abbau und Verladung der Objekte 3, 4, 8 (Bielefeld) sowie 9, 10 (Herford).

Objekte 11 und 12 konnten am Standort Bielefeld/Herford nicht vorgefunden werden; laut Auskunft des Vorarbeiters Herrn Kevin Brandes befinden sich diese auf einer Baustelle in Pilsen, Tschechien.

Zustand bei Abbau (Kurzprotokoll)

- Objekte 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10: aeusserlich unauffaellig, Fotodokumentation angefertigt (siehe Anlage JPG)
- Objekt 3: Fehlermeldung 'Remote service status restricted' im Display bestaetigt
- Objekt 4: hoerbares Lagergeraesch an der Spindel bei Testlauf
- Objekt 8: Fehlermeldung 'Remote service status restricted' im Display bestaetigt

Unterschriften

Fuer NordLease: Sabine Krohn, 27.01.2026. Fuer Rotorwerk (unter Vorbehalt der Feststellungen zu Objekt 4): Thorsten Wibbeling, 27.01.2026.

Datei

Office-Dokument: 16-software-lock-bescheinigung-hersteller.docx

Bescheinigung ueber Softwaresperre (Remote Service Lock)

Bescheinigung vom 30.01.2026, ausgestellt von Haas Automation Europe N.V. auf Anfrage der NordLease Maschinen-Leasing GmbH.

Hiermit bestaetigen wir, dass bei den Maschinen mit den Seriennummern HVF6-22093 und HVF6-22098 am 15.09.2025 auf Veranlassung der NordLease Maschinen-Leasing GmbH als Lizenznehmerin des zugehoerigen Softwarevertrags eine Fernsperre der erweiterten Diagnose- und Servicefunktionen ('Remote service status restricted') aktiviert wurde, nachdem Lizenzgebuehren fuer das dritte Quartal 2025 nicht beglichen worden waren.

Die Grundfunktion der Maschinen (Fertigungsbetrieb) war hiervon nicht betroffen. Betroffen waren ausschliesslich Fernwartungs-, Diagnose- und Firmware-Update-Funktionen.

Nach Zahlungseingang der ausstehenden Lizenzgebuehren durch die NordLease Maschinen-Leasing GmbH am 03.02.2026 wurde die Sperre am 04.02.2026 wieder aufgehoben.

Datei

Office-Dokument: 17-kuendigungsschreiben-leasinggeber-para-8-agb.docx

NordLease Maschinen-Leasing GmbH, Herforder Str. 112, 33609 Bielefeld

Fristlose Kuendigung des Leasingvertrags Nr. NL-2022-0847 gemaess § 8 AGB

An die Rotorwerk Praezisionstechnik GmbH, Gewerbepark Sennestadt 7, 33689 Bielefeld

Bielefeld, den 12.01.2026

Sehr geehrter Herr Wibbeling,

hiermit kuendigen wir den Leasingvertrag Nr. NL-2022-0847 vom 24.02.2022 gemaess § 8 unserer Allgemeinen Geschaeftsbedingungen mit sofortiger Wirkung. Grund ist der Zahlungsverzug mit den Leasingraten fuer November und Dezember 2025 in Hoehe von insgesamt EUR 93.360,00 sowie der uns am 09.01.2026 bekannt gewordene Insolvenzantrag Ihres Unternehmens beim Amtsgericht Bielefeld.

Wir fordern Sie auf, saemtliche zwoelf Leasingobjekte binnen 5 Werktagen an unseren Standort Herforder Str. 112, 33609 Bielefeld, auf eigene Kosten zurueckzufuehren. Fuer die Objekte 11 und 12, deren Verbleib uns nicht bekannt ist, bitten wir um umgehende Standortmitteilung.

Mit freundlichen Gruessen

Sabine Krohn, Vertriebsleitung NordLease Maschinen-Leasing GmbH

Datei

Office-Dokument: 18-aussonderungsantrag-47-inso.docx

Rechtsanwaelte Bohnert & Kollegen fuer NordLease Maschinen-Leasing GmbH

Aussonderungsantrag gemaess § 47 InsO

An Herrn Rechtsanwalt Dr. Matthias Suender, vorlaeufiger Insolvenzverwalter ueber das Vermoegen der Rotorwerk Praezisionstechnik GmbH, Amtsgericht Bielefeld, Az. 43 IN 88/26

Bielefeld, den 20.01.2026

Sehr geehrter Herr Dr. Suender,

namens und im Auftrag unserer Mandantin, der NordLease Maschinen-Leasing GmbH, machen wir hiermit das Aussonderungsrecht gemaess § 47 InsO an den zweielf im Eigentum unserer Mandantin stehenden CNC-Bearbeitungszentren (Leasingvertrag Nr. NL-2022-0847) geltend.

Der Leasingvertrag wurde bereits vor Insolvenzantragstellung wirksam gemaess § 8 AGB gekuendigt (Kuendigungsschreiben vom 12.01.2026). Wir bitten um Bestaetigung, dass die Objekte nicht der Masse zugerechnet werden, sowie um Mitteilung zum Verbleib der Objekte 11 und 12.

Mit freundlichen Gruessen

RA Bohnert

Datei

Office-Dokument: 19-insolvenzverwalter-antwort-verwertungsbefugnis.docx

Dr. Matthias Suender, vorläufiger Insolvenzverwalter

Antwort auf Aussonderungsantrag - Hinweis auf Verwertungsbefugnis gemaess § 166 Abs. 1 InsO

An Rechtsanwaelte Bohnert & Kollegen

Bielefeld, den 28.01.2026

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

das Aussonderungsrecht Ihrer Mandantin an den zehn am Standort Bielefeld/Herford befindlichen Objekten wird dem Grunde nach nicht bestritten. Allerdings befinden sich diese Objekte im unmittelbaren Besitz der Schuldnerin, sodass ich als vorläufiger Insolvenzverwalter gemäß § 21 Abs. 2 Nr. 5 InsO i.V.m. § 166 Abs. 1 InsO zur Verwertung beweglicher Sachen, an denen ein Absonderungs- bzw. aussonderungsähnliches Recht besteht, berechtigt sein kann, sofern die Voraussetzungen vorliegen.

Zu den Objekten 11 und 12 (Pilsen) kann ich derzeit keine Auskunft geben; die Geschäftsführung der Schuldnerin hat hierzu bislang keine Angaben gemacht.

Ich bitte um kurzfristige Abstimmung des weiteren Vorgehens, insbesondere zur Kostentragung für Abbau und Rücktransport.

Mit freundlichen Grüessen

Dr. Matthias Suender

Datei

Office-Dokument: 20-sicherungsuebereignungsklage-vorlage.docx

Klageentwurf: Herausgabeklage aus Sicherungseigentum / vorsorgliche Feststellungsklage

Entwurf einer Klageschrift zum Landgericht Bielefeld gegen Rotorwerk CZ s.r.o. auf Herausgabe der Objekte 11 und 12, hilfsweise Feststellung, dass der NordLease Maschinen-Leasing GmbH das Eigentum an diesen Objekten zusteht.

Klageantrag (Entwurf)

1. Die Beklagte wird verurteilt, die CNC-Bearbeitungszentren mit den Seriennummern HVF6-22101 und HVF6-22102 an die Klaegerin herauszugeben.
2. Hilfsweise: Es wird festgestellt, dass das Eigentum an den vorgenannten Maschinen der Klaegerin zusteht.

Vorbemerkung des Sachbearbeiters

Vor Klageerhebung ist zu pruefen, ob eine internationale Zustaendigkeit gegenueber der tschechischen Tochtergesellschaft gegeben ist und ob eine Vollstreckung in Tschechien ueberhaupt aussichtsreich waere. Alternative: Verhandlungsloesung ueber den Insolvenzverwalter, da Rotorwerk CZ s.r.o. wirtschaftlich mit der insolventen Muttergesellschaft verflochten ist.

Datei

Office-Dokument: 21-verwertungsanzeige-168-inso.docx

Dr. Matthias Suender, Insolvenzverwalter

Verwertungsanzeige gemaess § 168 InsO

An die NordLease Maschinen-Leasing GmbH, z. Hd. Sabine Krohn

Bielefeld, den 10.02.2026

Sehr geehrte Frau Krohn,

hiermit zeige ich gemaess § 168 InsO an, dass ich beabsichtige, die zehn am Standort befindlichen CNC-Bearbeitungszentren im Wege des freihaendigen Verkaufs zu verwerten, nachdem eine einvernehmliche Rueckfuehrung an Ihre Mandantin aus betrieblichen Gruenden (laufende Auftraege der Schuldnerin) derzeit nicht moeglich erscheint. Sie erhalten Gelegenheit, binnen einer Woche eine guenstigere Verwertungsart zu benennen.

Mit freundlichen Gruessen

Dr. Matthias Suender

Datei

Office-Dokument: 23-restwert-gutachten-unabhaengig-zweitmeinung.docx

Unabhaengiges Zweitgutachten zum Restwert (Sachverstaendigenbuero Klawitter, Bielefeld)

Auf Wunsch der Rotorwerk Praezisionstechnik GmbH beauftragtes Zweitgutachten vom 12.02.2026, erstellt von Dipl.-Ing. Renate Klawitter zur Ueberpruefung des DEKRA-Gutachtens Nr. DEKRA-MB-2026-0334.

Ergebnis

Die Gutachterin bestaetigt im Wesentlichen die Bandbreite des DEKRA-Gutachtens, haelt jedoch bei den Objekten 3 und 8 (Softwarefehler) einen um ca. EUR 3.000,00 je Objekt hoeheren Marktwert fuer vertretbar, da der Fehler nachweislich auf eine Lizenzsperrung und nicht auf einen technischen Defekt zurueckzufuehren war und binnen Tagen reversibel ist. Korrigierter Gesamtwert: EUR 265.700,00 (Differenz EUR 6.000,00 gegenueber DEKRA).

Empfehlung

Die Gutachterin empfiehlt, den Wertunterschied bei den Verwertungsverhandlungen mit einem Zweitkaeufers als Verhandlungsspielraum zu beruecksichtigen, nicht jedoch als bindende Untergrenze.

Datei

Office-Dokument: 25-kaufvertrag-verwertung-zweitkaeuer.docx

Kaufvertrag ueber zehn CNC-Bearbeitungszentren (Verwertung)

Kaufvertrag vom 27.02.2026 zwischen der Insolvenzmasse der Rotorwerk Praezisionstechnik GmbH, vertreten durch den Insolvenzverwalter Dr. Matthias Suender, und der Wester Praezisionstechnik GmbH, Carl-Bertelsmann-Str. 45, 33334 Guetersloh.

§ 1 Kaufgegenstand

Zehn CNC-Bearbeitungszentren Haas VF-6SS (Objekte 1-10 gemaess Objektliste vom 20.01.2026).

§ 2 Kaufpreis

EUR 258.000,00 netto (nach Nachverhandlung gegenueber dem Erstangebot von EUR 251.000,00, unter Beruecksichtigung des Zweitgutachtens Klawitter), zahlbar binnen 10 Tagen nach Uebergabe.

§ 3 Uebergabe

Die Uebergabe erfolgt am Lagerort der NordLease Maschinen-Leasing GmbH nach vorheriger Abstimmung des Abholtermins mit der Kaeuferin.

Bielefeld, den 27.02.2026

Dr. Matthias Suender, Insolvenzverwalter / Detlef Wester, Wester Praezisionstechnik GmbH

Datei

Office-Dokument: 27-nachforderung-leasingnehmer-insolvenzmasse.docx

Forderungsanmeldung Nachforderung Restwertdifferenz zur Insolvenztabelle

Forderungsanmeldung vom 15.03.2026 zum Insolvenzverfahren Az. 43 IN 88/26 AG Bielefeld.

Berechnung der Nachforderung

Kalkulierter Restwert (10 Objekte a EUR 42.000,00): EUR 420.000,00

abzüglich ausgezahltem Verwertungserloes: EUR 234.780,00

abzüglich offener Leasingraten Nov./Dez. 2025: bereits gesondert angemeldet (siehe Forderungstabelle)

Nachforderung Restwertdifferenz zur Anmeldung: EUR 185.220,00

Zu den Objekten 11 und 12

Fuer die in Pilsen verbliebenen Objekte 11 und 12 wird ein Schaden in Hoehe des vollen kalkulierten Restwerts von je EUR 42.000,00 (insgesamt EUR 84.000,00) gesondert zur Tabelle angemeldet, da eine Rueckfuehrung bislang nicht gelungen ist (siehe gesonderte Schadensersatzberechnung).

Datei

PDF-Anhang: pdfs/leasingvertrag_unterschriebenes_original.pdf

Maschinen-Leasingvertrag Nr. NL-2022-0847 (unterschriebenes Original, Scan)

NordLease Maschinen-Leasing GmbH / Rotorwerk Praezisionstechnik GmbH

Vertragsgegenstand: 12 CNC-Bearbeitungszentren Haas VF-6SS

Grundmietzeit: 60 Monate ab 01.03.2022

Monatliche Gesamtrate: EUR 46.680,00 zzgl. USt.

Kalkulierter Restwert gesamt: EUR 504.000,00

Unterschrieben am 24.02.2022 in Bielefeld.

gez. Sabine Krohn (NordLease)

gez. Thorsten Wibbeling (Rotorwerk)